

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

مكتب

وكيل المحافظ للرقابة



الرقم :

المرفقات : -٤-

تعميم

المحترمون

السادة/

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع: تعليمات الإفصاح عن التراخيص.

أشير إلى دور مؤسسة النقد العربي السعودي الإشرافي والرقابي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، إلى جانب مساهمتها في الاستقرار المالي، والسعي نحو تعزيز الثقة لدى العملاء وذلك بالتعامل مع مؤسسات مرخصة وخاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة.

مرافق تعليمات الإفصاح عن التراخيص الهادفة إلى توعية العملاء حول معلومات المؤسسات المالية وتمكينهم من معرفة الجهة الإشرافية والرقابية الخاضعة لها.

للإحاطة، والعمل بما تضمنته هذه التعليمات خلال ثلاثة أشهر من تاريخه، مع تزويد

المؤسسة بخطة الالتزام بذلك خلال شهر من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشري

وكيل المحافظ للرقابة



نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- شركات التمويل العاملة بالمملكة.
- شركات التأمين، وإعادة التأمين، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات المهن الحرة المرخصة العاملة بالمملكة.
- شركات المعلومات الائتمانية العاملة بالمملكة.
- شركات ومؤسسات الصرافة العاملة بالمملكة.
- شركات المدفوعات ونظم المدفوعات العاملة بالمملكة.
- مراكز النقد.

تعليمات الإفصاح عن التراخيص

يوليو ٢٠١٩م

مؤسسة النقد العربي السعودي
Saudi Arabian Monetary Authority



إجمالي

الفهرس

المحتويات	رقم الصفحة
١. تمهيد	٣
٢. التعاريف	٣
٣. نطاق التطبيق	٣
٤. تعليمات الالتزام	٣
٥. صيغة الإفصاح المقترحة	٤

١. تمهيد:

١-١ تهدف هذه التعليمات إلى توعية العملاء عن معلومات المؤسسات المالية التي تمكنهم من معرفة الجهات الرقابية والاشرفية الخاضعة لها، من خلال إلزام المؤسسات المالية بالإفصاح عن البيانات والتراخيص اللازمة لتعزيز ثقة العملاء والمستثمرين.

٢-١ تحدد هذه التعليمات جميع المعلومات التي يتعين على المؤسسات المالية عرضها في هوامش مكاتباتها. ويجب أن تُفسر وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.

٢. التعاريف:

يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه التعليمات - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

المصطلح	التعريف
المؤسسة	مؤسسة النقد العربي السعودي.
المؤسسة المالية	البنوك والمصارف، وفروع البنوك الأجنبية، وشركات التأمين، وشركات إعادة التأمين، وشركات المهن الحرة المرخصة، وشركات التأمين الأجنبية، وشركات التمويل، وشركات المعلومات الائتمانية، وشركات ومؤسسات الصرافة، ومراكز النقد، وشركات المدفوعات ونظم المدفوعات العاملة في المملكة التي تشرف عليها مؤسسة النقد العربي السعودي.
الدعاية والإعلان	هو الإشهار والترويج والإرشاد بكافة الوسائل والطرق لخدمات ومنتجات المؤسسة المالية.
الهوامش	كلمة أو عنوان يُذكر في رأس أو تذييل الصفحة لإظهار مضمون ذي أهمية، ويمكن أن يظهر عبر ختم المؤسسة المالية (في حال كانت المؤسسة المالية تستخدم اختتام).
المكاتبات	الرسائل البريدية والإلكترونية، والإعلانات الترويجية وأي وثائق أخرى.
العملاء	المستهلكين والمستفيدين من الخدمات والمنتجات التي تقدمها المؤسسات المالية.

٣. نطاق التطبيق:

تسري هذه التعليمات على جميع المؤسسات المالية الواردة في التعاريف أعلاه.

٤. تعليمات الالتزام:

١-٤ يجب أن تحتوي مكاتبات المؤسسة المالية، المطبوعات المكتبية، البروشورات، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، تطبيقات الهواتف الذكية، الأدلة التجارية، الإعلان في وسائل الإعلام، البيانات الصحفية الترويجية، التواصل المباشر مع العملاء المحتملين أو أشخاص آخرين ووسائل التواصل

الاجتماعي على هوامش تذكر أنها مرخصة وخاضعة لرقابة وإشراف المؤسسة، كما يجب أن تحتوي على المعلومات المشار إليها في الفقرة رقم (٤-٤) كحد أدنى.

٢-٤ يجوز للفروع الخارجية للمؤسسة المالية السعودية العاملة في دول أخرى إضافة هذه المعلومات في وسائل التواصل لديها (تفادياً لحصول لبس لدى العملاء)، شريطة ألا يتعارض ذلك مع أنظمة الدولة التي تعمل بها.

٣-٤ يجب أن يكون اسم المؤسسة المالية المعلن مطابقاً للاسم الصادر به الترخيص.

٤-٤ يجب على المؤسسة المالية المرخصة أن تذكر في مكاتباتها والوثائق الأخرى (كالعقود والاتفاقيات) المعلومات التالية:

أ. اسم المؤسسة المالية ونوعها ومركزها الرئيسي ورقم السجل التجاري.

ب. جهة ورقم الترخيص.

ج. أنها خاضعة لإشراف ورقابة مؤسسة النقد العربي السعودي.

د. العنوان الوطني.

٥-٤ في حال عدم إمكانية الإفصاح عن كافة البيانات المطلوبة في الإعلانات، يتم الاكتفاء بالإفصاح أن المؤسسة المالية خاضعة لإشراف ورقابة المؤسسة.

٦-٤ يُستثنى مما ورد في هذه التعليمات التعاملات المصرفية بالأوراق التجارية.

٥. صيغة الإفصاح المقترحة:

١-٥ الإفصاح في هوامش الكتاب، البريد الإلكتروني، والموقع الإلكتروني بالبيانات التالية كحد أدنى:

اسم المؤسسة المالية -----، نوع الكيان -----، مساهمة برأس مال -----، رقم

السجل التجاري -----، ص.ب. -----، هاتف -----، العنوان الوطني -----،

الموقع الإلكتروني -----، مرخص لها برقم ترخيص -----، وخاضعة لرقابة وإشراف

مؤسسة النقد العربي السعودي.

٢-٥ لفروع البنوك المحلية العاملة بالخارج:

اسم المؤسسة المالية -----، فرع لمؤسسة مالية سعودية، خاضعة لرقابة وإشراف -----.